

CONDICIONES AL PROVEEDOR DE ACUERDO A COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL
N° 3076-207-COT26

Talcahuano, 14 de agosto de 2026

MODALIDAD DE COMPRA: COMPRA ÁGIL.

INSTITUCIÓN: Armada de Chile.

SOLICITANTE: Centro de Abastecimiento (T.).

CONTACTO: Juan Parada Castillo

EMAIL: jparadac@armada.cl

1. ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS:

Los bienes que a continuación se detallan, corresponden a la Solicitud de Cotización requerida por el Centro de Abastecimiento (T), los cuales deben cumplir con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS descritas en los presentes requisitos obligatorios para los oferentes participantes.

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/E
1	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.	1	NR

2. DISPOSICIONES GENERALES

- a) El monto disponible para la presente adquisición es de de \$ **6.800.000.- (Seis millones ochocientos mil pesos), IVA incluido.**
- a) Las ofertas deberán ajustarse al presupuesto disponible para efectos de su evaluación.
- b) Para la entrega de los bienes, los oferentes deberán adjuntar guía de despacho o factura según corresponda. **(no se pagará factura por entrega parcial hasta que se complete la totalidad de los artículos solicitados).**
- c) El valor del flete o despacho deberá estar incorporado en el valor ofertado.

- d) Todos los antecedentes deberán presentarse en idioma español o con su respectiva traducción.

3. PLAZO DE ENTREGA

- a) El proveedor deberá indicar el **plazo de entrega en días hábiles**, considerando en este plazo la **recepción en nuestras bodegas**.
- b) Se considerará el plazo máximo en caso de rangos.
- c) Se evaluará el mayor plazo en caso de múltiples ítems.
- d) Los días corridos se convertirán a hábiles.
- e) El plazo máximo de entrega aceptado será de **10 días hábiles**.
- f) **Entrega inmediata** se considerará como **1 día hábil**.
- g) Las ofertas deberán permitir determinar claramente el plazo de entrega ofertado.

4. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

- a) La presentación de oferta por parte del proveedor implica que este ha tomado conocimiento y está de acuerdo con lo establecido en los requisitos obligatorios de la Compra Ágil para la contratación de los bienes o servicios.
- b) Los oferentes deberán ingresar su oferta en la línea para ofertar creada en el portal Mercado Público (Compra Ágil), indicando los valores unitarios netos de los bienes o servicios.
- c) La oferta económica deberá tener al menos una validez mínima de **quince (15) días hábiles**, contados a partir de la fecha de cierre de la presente cotización. Las ofertas que no presenten información sobre el plazo de la validez de la oferta, serán consideradas con este plazo de validez. Ofertas con menor plazo de validez serán rechazadas objeto resguardar el principio de validez entre participantes.
- d) Las ofertas deberán considerar la totalidad de los productos requeridos.
- e) El proveedor que oferte el mismo artículo requerido no estará obligado a adjuntar antecedentes técnicos adicionales, bastando con indicar la descripción completa, número de parte, cuando corresponda, siempre que dicha información permita identificar inequívocamente el producto ofertado.

- f) **Se entenderá por bien equivalente** aquel que, sin corresponder exactamente a la marca o modelo referencial indicado, cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas exigidas.
- g) El proveedor que oferte un bien equivalente deberá proporcionar antecedentes suficientes que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, tales como ficha técnica, catálogo, descripción técnica detallada u otros documentos pertinentes.
- h) Tratándose de bienes de carácter estandarizado o de especificaciones técnicas simples, la verificación del cumplimiento podrá efectuarse directamente sobre la base de la descripción técnica presentada por el oferente, siempre que ésta sea clara, completa y coincidente con los requisitos establecidos.
- i) Los oferentes deberán adjuntar una cotización propia que respalde su oferta económica.

5. MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Se adjudicará al proveedor que coticé al menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas.

6. MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE EMPATES

Para la Resolución de empates, en caso de igualdad de condiciones entre dos o más oferentes, se resolverá considerando el mejor "Precio Ofertado". Si continúa igualdad se considerará el "Plazo de Entrega". Finalmente, si aun así persiste el empate se seleccionará a la propuesta que ingreso primero en www.mercadopublico.cl.

7. ORDEN DE COMPRA

- a) La Armada y el proveedor adjudicado formalizarán el contrato mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor. La cual, incorpora las normas establecidas en los requisitos obligatorios de la Compra Ágil, aun cuando no se mencionen expresamente en el documento indicado.
- b) En el caso que la Orden de Compra no haya sido aceptada en (24) hrs. transcurridas desde que fue enviada al proveedor, la Armada podrá solicitar su rechazo entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud en la plataforma de Mercado Público, readjudicando la Compra Ágil al siguiente oferente mejor evaluado.

8. LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS

- a) Los bienes deben ser entregados en el Centro de Abastecimiento Talcahuano, (almacén de recepción) Avda. Jorge Montt s/n, Base Naval Talcahuano entre los días **lunes a viernes, horario desde 09:00 a 12:00 y desde 13:30 a 16:00**. Los gastos de envío y riesgos asociados a la entrega del material o contratación del servicio serán exclusiva responsabilidad del proveedor, los que en ningún caso podrán ser enviados por pagar.
- b) Los bienes serán recibidos oficialmente una vez que la Comisión de Reconocimiento y Recepción, a nombre de la ARMADA, levante el acta de recepción conforme y compruebe en el lugar de recepción, que los productos cumplen con todas las especificaciones técnicas exigidas en los requisitos obligatorios para ofertar.

9. FACTURACIÓN Y PAGO

El proveedor deberá emitir factura correspondiente, según el monto contratado y de acuerdo a los siguientes datos:

- **Razón Social:** Centro de Abastecimiento (T.)
- **RUT:** 61.102.022-8
- **Giro:** Administración Pública FF.AA.
- **Dirección:** Avenida Jorge Montt S/N, Base Naval Talcahuano, Talcahuano.
- **Teléfono:** 41-2745663
- **Correo electrónico:** cabtfacturas@armada.cl

Los pagos se realizarán con recursos A.F.L. con presupuesto del sector público del año 2026, imputándose el gasto que demandará el cumplimiento a los fondos disponibles según el **subtítulo 22, ítem 04, asignación, 012**.

La Armada pagará en un plazo de treinta (30) días, siguientes a la recepción de la factura electrónica, según lo preceptuado en la Ley N° 21.131 "Ley de Pago a 30 días" y el Artículo 133 del Reglamento de la Ley de Compras. Este plazo comenzará a regir desde la fecha de recepción conforme del bien adquirido o del servicio contratado.

10. MULTAS

- a) En caso de atraso o rechazo en la entrega del bien, la Armada sancionará al proveedor con multas diarias, equivalentes al 1 por ciento del valor neto del ítem atrasado, por cada día de atraso, hasta un tope de veinte (20) días hábiles,

(equivalentes hasta un 20 por ciento). Para los casos en que el proveedor no hubiese aceptado la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl, se considerará que el plazo de entrega comenzó al día hábil siguiente de emitida la orden de compra. De igual forma se procederá cuando el proveedor acepte de forma tardía la Orden de Compra, por ejemplo, si acepta ésta al tercer o cuarto día posterior al envío, el plazo de entrega comenzará a regir desde el día hábil siguiente de emitida la orden de compra, de acuerdo a lo establecido anteriormente.

- b) Se entenderá por atraso en la entrega el tiempo transcurrido en días hábiles desde la fecha de entrega fijada en la Orden de Compra, hasta la fecha de recepción conforme del bien o servicio por el Centro de Abastecimiento (T.) de la Armada.
- c) Cuando se produzcan atrasos hasta veinte (20) días hábiles, en la recepción del bien o servicio, éstas generarán multas de acuerdo a lo señalado en el párrafo 1 de la presente cláusula. Si existe atraso superior a veinte (20) días hábiles en la entrega del bien o servicio, se entenderá que existe incumplimiento total del proveedor y se procederá a cancelar la Orden de Compra.
- d) El Centro de Abastecimiento (T.) estará facultado para rechazar el bien o servicio si este no cumple con las especificaciones detalladas en la oferta adjudicada, informando al proveedor que debe cambiar el bien o servicio por el que fue ofertado. Cabe señalar que el tiempo finalizará cuando estos sean recibidos conforme.
- e) Para el pago de las multas mencionadas, el CENTRO DE ABASTECIMIENTO TALCAHUANO notificará al PROVEEDOR, quien deberá pagar mediante Vale Vista nominativo u otro documento equivalente pagadero a la vista e irrevocable o Transferencia Electrónica a nombre de la "DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA", R.U.T.: 61.966.700-K, Cta. Cte. N° 23909230314 del Banco Estado, dirección Avenida Prat N° 620, Valparaíso.

11. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS

- a) Detectada una situación que amerite el cobro de multas, el CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T.) notificará al proveedor en forma electrónica conforme a lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento de la Ley N° 19.886, informándole sobre la medida a aplicar y sobre los hechos en que ésta se motiva.
- b) El proveedor contará con un plazo máximo de **cinco (5) días hábiles** contados desde la referida notificación, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes para acreditarlos.
- c) Recibidos los descargos señalados, en tiempo y forma, el CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T.) tendrá un plazo de hasta **treinta (30) días hábiles**, contados desde la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, pronunciándose sobre el incumplimiento y para resolver respecto de la aplicación de la multa, lo que se determinará en la respectiva Resolución fundada.

- d) Si habiendo transcurrido el plazo dispuesto, el Proveedor no hubiese ejercido su derecho a presentar descargos, se procederá a dictar y notificar la respectiva Resolución, dentro del plazo de **treinta (30) días hábiles** contados desde el vencimiento del plazo para presentar descargos.
- e) La medida que se adopte, según sea el caso, formalizada a través de la respectiva Resolución fundada, será publicada en el Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado.
- f) En contra de dichas Resoluciones procederán los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880.

12. DE LA FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

- a) La Fuerza Mayor se determinará de acuerdo al artículo 45 y 1.547 del código civil.
- b) Si cualquiera de las partes se ve impedida de cumplir con sus obligaciones contractuales por alguna causa de Fuerza Mayor y Caso Fortuito, deberá notificar a la otra parte por escrito, en un plazo no superior a cinco (5) días desde iniciada la causa de Fuerza Mayor y Caso Fortuito, indicando la incidencia que dicha situación tendrá en los plazos establecidos. La causal invocada podrá ser aceptada o no por escrito por la otra Parte, dentro del plazo de diez (10) días desde que haya sido notificada, mediante resolución fundada de acuerdo al mérito de los antecedentes.
- c) En el caso de comprobarse y acogerse la Fuerza Mayor Caso Fortuito, se otorgará un plazo al proveedor, que será igual al número de días que dure el imprevisto, para que pueda cumplir su obligación. En caso contrario, se deberá terminar el contrato de acuerdo a la orden de compra.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- a) Cualquier dificultad que se suscite entre las Partes respecto de la interpretación del Contrato, serán resueltos, por la **ARMADA**.
- b) Lo dispuesto en el punto anterior, no implica de manera alguna una renuncia por parte del Fisco, de la ARMADA o del proveedor, a someter la controversia que se pueda suscitar, al conocimiento de los Tribunales Ordinarios de Justicia, para cuyo efecto las Partes fijan domicilio en la comuna de Valparaíso, prorrogando expresamente competencia a sus tribunales, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República. Asimismo, se podrá someter la controversia a conocimiento del Tribunal de Contratación Pública cuando sean materias de su competencia.
- c) Cuando las medidas aplicadas por incumplimiento del contrato por parte del proveedor, no cubran los daños causados a la **ARMADA**, ésta estará facultada para demandar la respectiva indemnización por daños y perjuicios, conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 13 ter de la Ley N° 19.886.

14. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO

- a) El **PROVEEDOR** no podrá bajo ningún pretexto negociar, traspasar, ceder o delegar las obligaciones contraídas en el posterior Contrato a terceros. Por tanto, queda expresamente prohibida la cesión o traspaso del Contrato o sus obligaciones por parte del **PROVEEDOR**.
- b) No obstante lo anterior y en caso que el **PROVEEDOR** deba subcontratar en forma excepcional algún bien para el cumplimiento de los requerimientos que la **ARMADA** efectúe, el proveedor deberá efectuarlo con medios propios.
- c) La infracción a lo indicado, hará responsable al **PROVEEDOR** de los perjuicios ocasionados y será causal suficiente para poner término de inmediato a dicho Contrato.

15. DEL TÉRMINO ANTICIPADO

- a) En caso que el proveedor adjudicado no entregue los bienes en el plazo indicado en su oferta y exceda el plazo dispuesto para cobro de multas (20 (veinte) días Hábiles) o no acepte la orden de compra dentro de las 24 horas posteriores al envío, el Centro de Abastecimiento (T.) quedará facultado para poner término anticipado unilateralmente al contrato por incumplimiento grave de las obligaciones del proveedor y se procederá a cancelar la Orden de Compra.
- b) Que el Proveedor no cumpla con la entrega convenida, sin estar afecto a una causal de Fuerza Mayor.
- c) Que el Proveedor incurra en insolvencia económica, cesación de pagos o quiebra.

16. DE LA INADMISIBILIDAD DE OFERTAS

Las ofertas deberán cumplir con los requisitos esenciales establecidos en la presente solicitud de cotización.

Las ofertas serán declaradas inadmisibles cuando no cumplan con los requisitos esenciales establecidos en la presente solicitud de cotización, y dicha circunstancia impida su adecuada evaluación o afecte la comparación objetiva entre oferentes.

En particular, podrá declararse inadmisibles una oferta en los siguientes casos:

- a) Cuando **exceda el presupuesto máximo** disponible.
- b) Cuando **no considere la totalidad** de los productos o servicios requeridos.
- c) Cuando el **plazo de entrega supere el máximo** establecido o no permita determinar de forma clara y objetiva el plazo ofertado.

- d) Cuando el **valor ofertado no incluya todos los costos** asociados, tales como flete o despacho, impidiendo la comparación económica.
- e) Cuando la **oferta no permita verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas** exigidas.
- f) Cuando **contenga condiciones que limiten el cumplimiento de la oferta**, tales como sujeción a stock, disponibilidad u otras similares, que afecten la certeza de la propuesta.

La inadmisibilidad no procederá por omisiones o defectos de carácter formal que no incidan en la evaluación de la oferta ni en la verificación de los requisitos exigidos.




JONATHAN CASTRO RUIZ
TENIENTE PRIMERO AB
JEFE DEPTO. ADQUISICIONES